

CADRE RÉGLEMENTAIRE APPLICABLE

(Application Web de gestion électorale – Coup de Sifflet)

equipe : Rinaldis Damien/Stasse Ethan

Partie introductive

Le projet Coup de Sifflet s'inscrit dans le cadre de la SAÉ de développement d'une application web de gestion électorale. Il vise à concevoir une plateforme permettant d'organiser et de superviser un processus de vote en ligne dans un contexte sportif, notamment l'élection d'une équipe européenne, tout en garantissant la fiabilité, la sécurité et la transparence du scrutin.

L'implémentation d'un système de vote en ligne donne lieu à des considérations juridiques très importantes, telles que la protection des données personnelles, le secret des bulletins de vote, et le brevet.

Ce rapport s'articule autour de deux axes principaux : la réglementation en matière de protection des données personnelles et celle relative à la propriété intellectuelle, en tenant compte des spécificités propres aux systèmes de vote en ligne.

Textes de référence et lois applicables

Le développement et l'exploitation de l'application web Coup de Sifflet impliquent le traitement de données à caractère personnel ainsi que la création d'une œuvre logicielle.

Protection des données à caractère personnel :

Le Règlement Général sur la Protection des Données (RGPD), issu du Règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016.

Ce règlement encadre l'ensemble des traitements de données personnelles, depuis leur collecte jusqu'à leur conservation, et impose notamment les principes de licéité, de transparence, de minimisation des données, de sécurité et de limitation de la durée de conservation.

La loi n°78-17 du 6 janvier 1978 modifiée, dite Loi Informatique et Libertés

qui précise les modalités d'application du RGPD et renforce les droits des personnes concernées (droit d'accès, de rectification et d'effacement), sous le contrôle de la **CNIL**.

Dans le cadre du projet Coup de Sifflet, ces textes s'appliquent notamment aux données d'identification des électeurs, aux informations de participation au scrutin ainsi qu'aux données techniques liées à l'authentification.

Pour la Propriété intellectuelle :

Code de la propriété intellectuelle (CPI).

Conformément à l'article **L112-2 du CPI**, sont protégés par le droit d'auteur les logiciels, les bases de données, les interfaces graphiques et les contenus rédactionnels. Ainsi, le code source, la structure de la base de données, l'interface utilisateur ainsi que la documentation produite dans le cadre du projet Coup de Sifflet

Sécurité informatique

La sécurité informatique constitue un élément central dans le cadre du développement d'une application de vote en ligne. Elle vise à garantir la confidentialité des données, l'intégrité des traitements et la disponibilité du service.

Les recommandations de l'**ANSSI (Agence nationale de la sécurité des systèmes d'information)** soulignent l'importance de mettre en place des mesures techniques et organisationnelles adaptées

Dans l'application Coup de Sifflet, la sécurité est notamment assurée par :

l'authentification des utilisateurs,
la gestion des rôles (électeurs / administrateurs),
la sécurisation des accès aux fonctionnalités sensibles,
la protection des données stockées dans la base de données.

Systèmes de vote en ligne

Les systèmes de vote en ligne présentent des enjeux juridiques et techniques spécifiques, notamment en matière de secret du vote, d'intégrité des résultats et de confiance des utilisateurs.

Les principes fondamentaux à respecter sont :

l'anonymat du vote,
l'impossibilité de modifier un vote une fois soumis,
l'unicité du vote,
la publication des résultats uniquement à la clôture du scrutin.

Dans le cadre du projet Coup de Sifflet, ces exigences sont respectées par la séparation stricte entre l'identité des électeurs et les bulletins de vote,

Obligations contractuelles à intégrer

Le développement de l'application **Coup de Sifflet** nécessite la mise en place de documents contractuels afin d'informer les utilisateurs et d'encadrer juridiquement l'utilisation du service. Ces obligations prennent la forme de mentions légales et de **Conditions Générales d'Utilisation (CGU)** intégrées à l'application.

Mentions légales :

Éditeur	Application développée dans le cadre d'un projet pédagogique (SAÉ BUT2 Informatique – IUT de Saint-Dié-des-Vosges)
Hébergement	Serveur pédagogique ou local utilisé dans le cadre de la formation
Responsable du traitement	Groupe SAE en charge du développement
Données personnelles	Traitement conforme au RGPD et à la loi Informatique et Libertés ; droits d'accès, de rectification et de suppression garantis
Propriété intellectuelle	L'ensemble de l'application (code, base de données, interface, contenus) est protégé par le droit d'auteur

Conditions Générales d'Utilisation (CGU)

Article 1 Données à caractère personnel

Les données collectées sont strictement nécessaires à l'inscription, à l'authentification des électeurs et à la gestion du scrutin. Elles sont utilisées uniquement à ces fins, sans exploitation commerciale. Les utilisateurs disposent de droits d'accès, de rectification et de suppression, conformément au RGPD. Des mesures de sécurité sont mises en œuvre pour garantir la confidentialité des données.

Article 2 Propriété intellectuelle

L'application Coup de Sifflet est une œuvre protégée par le droit d'auteur. Toute reproduction ou utilisation non autorisée du code, de la base de données, de l'interface ou de la documentation est interdite. L'utilisation de l'application ne confère aucun droit de propriété intellectuelle aux utilisateurs.

Risques	Description	Moyens / Solutions envisagés (fonctionnels et/ou techniques – base cahier des charges)
Atteinte au secret du vote	Possibilité de corrélation entre l'identité d'un électeur et son vote, portant atteinte à l'anonymat du scrutin	Séparation stricte entre les données d'identification des électeurs et les bulletins de vote ; utilisation de jetons anonymes
Manipulation des résultats	Intrusion, modification ou suppression frauduleuse des votes ou des résultats	Accès restreint aux fonctionnalités sensibles (administrateur) ; contrôle des droits ; requêtes SQL sécurisées ; impossibilité de modifier un vote une fois soumis ;
Non-conformité au RGPD	Collecte ou traitement de données personnelles sans protection suffisante ou sans respect des obligations légales	Collecte limitée aux données strictement nécessaires ; hachage des mots de passe ; sécurisation des accès ; respect des principes de minimisation et de confidentialité
Panne ou indisponibilité du service	Application inaccessible empêchant la participation ou la consultation des résultats	Hébergement sur un serveur stable ; sauvegardes régulières de la base de données ; tests fonctionnels
Défaillance du prestataire	Manque de maintenance, mises à jour inexistantes ou arrêt du service	Documentation du code et de la base de données ; possibilité de reprise du projet ; organisation claire du code

Conclusion

Le développement de l'application Coup de Sifflet implique le respect d'obligations juridiques essentielles, notamment en matière de protection des données personnelles et de propriété intellectuelle. L'application a été conçue dans le respect du RGPD, de la loi Informatique et Libertés et du Code de la propriété intellectuelle, en intégrant dès la conception des mesures de sécurité adaptées. La mise en place de mentions légales et de Conditions Générales d'Utilisation permet d'encadrer juridiquement l'utilisation du service et d'informer clairement les utilisateurs. Cette approche contribue à garantir un fonctionnement conforme, sécurisé et respectueux des droits des utilisateurs.